

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

05. Konu — Sonradan Kontrol

Kısa Soru-Cevap · 37 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 05 — Sonradan Kontrol

Kaynak: 5-SONRADAN KONTROL.docx (Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği — SKY m.1–21). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç ve Tanımlar (SKY m.1–4)

#	Soru	Cevap
1	Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin amacı nedir?	Riskli işlemlerin, gümrüğe yapılan beyanların ve gümrük işlemlerinin doğruluğu ile işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının ilgili kişilere ait yerlerde sonradan kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemek. (SKY m.1)
2	Yönetmelikte "sonradan kontrol" nasıl tanımlanır?	Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygunluğu dâhil; eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolü. (SKY m.4/1-g)
3	"Riskli kişi veya işlem" ne demektir?	Risk kriterlerine göre gümrük işlemleri açısından yüksek risk ifade eden kişi veya işlemler. (SKY m.4/1-f)
4	Sonradan kontrol planı ile sonradan kontrol programı arasındaki fark nedir?	Plan: sonradan kontrol programının belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin plan. Program: yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan yıllık veya sınırlı sonradan kontrol programı. (SKY m.4/1-ğ, h)
5	Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu kimlerden oluşur?	Başkan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı. Üyeler: Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü. (SKY m.4/1-e)

Yetki, Kontrole Tabi Kişiler ve Kontrolün Amacı (SKY m.5–7)

#	Soru	Cevap
6	Yönetmelik kapsamındaki sonradan kontrolü kim yapar?	Ticaret Bakanlığı müfettişleri (Müfettiş: Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısı). (SKY m.5/1; m.4/1-ç)
7	Gümrük idarelerinde belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamında işlem gören beyannamelerin kontrolünü kim yapar?	Gümrük muayene memurları (Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde). (SKY m.5/2)
8	Yönetmelik kapsamındaki sekretarya görevini hangi birim yerine getirir?	Genel Müdürlük, yani Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü. (SKY m.5/3; m.4/1-b)
9	Sonradan kontrol hangi kişileri kapsar?	Gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı ilgili kişiler ile bu işlemlere ilişkin bilgi, belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişiler. (SKY m.6/1)
10	Sonradan kontrol nerede yapılır?	Esas: kontrole tabi kişilere ait yerlerde. Mümkün değilse kişinin yerleşik olduğu yerde varsa gümrük idaresinde, yoksa başka bir resmi dairede. Birden çok yerde şubesi olan şirketlerde şirket merkezinde yapılabilir. (SKY m.6/2)

#	Soru	Cevap
11	Sonradan kontrol hangi amaçla yapılır?	Kişilerin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için. (SKY m.7/1)
12	Sonradan kontrol belirli bir konu veya dönemle sınırlandırılabilir mi?	Evet; belirli bir konu (sektör, rejim, tarife, vergi türü vb.) veya dönem ile sınırlı olabilir. (SKY m.7/2)

Kontrole Tabi Kişilerin Belirlenmesi ve Program (SKY m.8–9)

#	Soru	Cevap
13	Sonradan kontrole tabi kişiler nasıl belirlenir?	Genel Müdürlük, risk analizi kriterlerine dayanarak riskli kişi veya işlemleri tespit eder. Kontrol planlı ve sistematiktir; bir takvim yılı içinde kontrole tabi tutulacak kişiler kontrol planı çerçevesinde önceden belirlenir. (SKY m.8/1–2)
14	Yıllık plan dışında sonradan kontrol yapılabilir mi; buna ne ad verilir?	Evet, gerekli görülmesi hâlinde yapılabilir; riskli kişi veya işlemlerin plan dışında yapılan bu kontrolüne plan dışı sonradan kontrol denir. (SKY m.8/3; m.4/1-d)
15	Sonradan kontrol programı nasıl yürürlüğe girer?	Genel Müdürlük hazırlar ve Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun görüşüne sunar; Komisyonun olumlu görüşü ve Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Plan dışında gerek duyulan programlarda da aynı usul izlenir. (SKY m.9/1)
16	Sonradan kontrol programında neler belirtilir?	Kontrolün hukukî dayanağı, kontrole tabi tutulacak kişi(ler) ya da işlemler ile kontrolün dönemi, kapsamı ve başlama tarihi. (SKY m.9/1)

Tebliğat ve Kontrole Başlama (SKY m.10–11)

#	Soru	Cevap
17	Müfettiş sonradan kontrole başlanacağını ilgisine en geç ne zaman bildirir?	Başlama tarihinden en az on gün önce. (SKY m.10/1)
18	Sonradan kontrolün başlama tarihi hangi şartla ertelenebilir?	Kontrole tabi kişinin tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürmesi hâlinde, istisnai olarak ertelenebilir. (SKY m.10/2)
19	Hangi durumda sonradan kontrol için önceden tebligat yapılmaz?	Önceden tebligatın kontrolün amacını tehlikeye düşürecek olması durumunda; bu hâlde kontrol mahalline gidildiğinde müfettişlerce kişilere bilgi verilir. (SKY m.10/3)
20	Sonradan kontrol programına ekleme yapılması veya kapsamının genişletilmesi nasıl olur?	Kontrolü yapan müfettişin önerisi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan onayı ile. (SKY m.10/4)
21	Kontrol mahalline giden müfettiş ne yapar ve kontrolün başlangıcı nasıl tespit edilir?	Kimliğini gösterir ve kendisini tanıtır; kontrolün başlangıç tarihi ve saati tutanakla tespit edilir. (SKY m.11)

Kontrolün Esasları, Soruşturma ve Kişilerin Yükümlülükleri (SKY m.12–14)

#	Soru	Cevap
22	Sonradan kontrolde müfettişin inceleme ve bilgilendirme esasları nelerdir?	Kişinin lehine ve aleyhine olan tüm hususları inceler; kontrolün amacı ve süreci olumsuz etkilenmemek şartıyla tespit edilen konular ve hukukî sonuçları hakkında kişiye bilgi verilir. (SKY m.12)
23	Kontrol sırasında soruşturmayı gerektiren bir fiil tespit edilirse hangi kanunlar uyarınca el koyma dâhil tedbir alınır?	5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu; ayrıca Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilir. (SKY m.13)
24	Sonradan kontrole tabi kişiler neyi vermek ve sağlamakla yükümlüdür?	Kontrole esas her türlü bilgi, veri, kayıt, defter, belge ve diğer evrakı vermek, her türlü yardımı sağlamak; bilgi işlem sistemiyle tanzim edilmiş bilgi, belge ve verilere doğrudan veya dolaylı erişimde müfettişe yardımcı olmak. (SKY m.14/1)
25	Kişilerin bilgi veremeyecek durumda olması veya verilen bilgilerin açıklayıcı ya da yeterli olmaması hâlinde müfettiş kimden bilgi talep edebilir?	Gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı ilgili bütün kişilerden; bu kişiler işlemlerle ilgili bütün bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür. (SKY m.14/2)
26	Sonradan kontrolün çalışma ortamı ve zamanına ilişkin kurallar nelerdir?	Kişiler uygun çalışma ortamı ve gerekli yardımcı maddeleri bedelsiz sağlar; kontrol kişilerin mesai saatleri içinde yapılır, kişilerce kabul edilirse mesai saatleri dışında da yapılabilir. (SKY m.14/3–4)
27	Müfettişlerin kontrole tabi kişilerin işyerlerine girme yetkisinin kapsamı nedir?	İşyerlerinin her yerine girme ve inceleme yapma yetkisi vardır; kontrol sırasında kontrole tabi kişi(ler) veya vekilleri bulunur. (SKY m.14/5)

Nihai Görüşme, Raporlar ve Diğer Hükümler (SKY m.15–21)

#	Soru	Cevap
28	Nihai görüşme hangi hâllerde yapılmayabilir?	Kontrol sonucunda gümrük vergileri tutarı ve yükümlülükler açısından değişiklik olmaması veya kontrole tabi kişinin talepte bulunmaması durumunda. (SKY m.15/1)
29	Nihai görüşme tutanağında neler yer alır?	Düzenlenme yeri, tarihi, görüşme konusu, görüşmede bulunanların isim, unvan ve imzaları; tutanağın bir sureti ilgiliye verilir. (SKY m.15/2)
30	Sonradan kontrol sonucunda kişiye yazılı olarak neler bildirilir?	Varsa vergilendirme için önemli tespitler, muhtemel vergi tutarı değişiklikleri ve yol gösterici nitelikteki tespitler; önemli bir tespit yoksa yazılı bildirim yapılmayabilir. (SKY m.16/1)
31	Kişiler yazılı bildirim karşı görüşlerini ne kadar sürede bildirir; ek süre verilebilir mi?	On gün içinde müfettişe bildirir; yazılı talep hâlinde on güne kadar ek süre verilebilir. (SKY m.16/1)
32	Zamanaşımı yönünden Hazine menfaatini koruyucu acele bir tedbir gerekirse ne yapılır?	Birinci fıkradaki süre hükümlerine tabi olmaksızın, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine istinaden cevaplı rapor düzenlenir. (SKY m.16/2)

#	Soru	Cevap
33	Sonradan kontrol raporu neleri içerir?	Genel tespitleri, ilave değerlendirmeleri ve vergi tahakkukları dâhil idarece yapılması gereken tüm iş ve işlemleri; acele tedbir (m.16/2) kapsamında işlem yapılmışsa buna da yer verilir. (SKY m.16/3)
34	Sonradan kontrol raporuna hangi belgeler eklenir?	Yükümlüye bildirim yazısı, başlangıç tutanağı, incelenen işlemler, varsa ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar, nihai görüşme tutanağı ile görüş isteme yazısı ve cevabi yazı. (SKY m.16/3)
35	Sonradan kontrol raporlarıyla ilgili risk değerlendirmesini kim yapar?	Genel Müdürlük (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü). (SKY m.18)
36	Sonradan Kontrol Raporunun düzenlendiği ve Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda uygulanan yönetmelik hangisidir?	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği (18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete). (SKY m.4/1-ı; m.19)
37	Yönetmelik hükümlerini kim yürütür?	Ticaret Bakanı. (SKY m.21)

Sık Karıştırılanlar

On gün önce ↔ **bir hafta** ↔ **on gün**: müfettiş kontrole başlanacağını **en az on gün önce** bildirir; erteleme nedeni tebligattan itibaren **bir hafta** içinde yazılı ileri sürülür; yazılı bildirimde karşı görüş **on gün** içinde verilir (yazılı talep hâlinde **on güne kadar** ek süre).

Sonradan kontrolü Ticaret Bakanlığı müfettişleri yapar; belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamındaki beyannamelerin kontrolünü **gümrük muayene memurları** yapar. Sekretarya ve sonradan kontrol raporlarıyla ilgili risk değerlendirmesi **Genel Müdürlük** (Risk Yönetimi ve Kontrol GM) görevidir.

Program: Genel Müdürlük hazırlar → Komisyonun **olumlu görüşü** + **Bakan onayı**. **Programa ekleme/kapsam genişletme**: **müfettiş önerisi** + Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün **uygun görüşü** + **Bakan onayı**.

Komisyonun başkanı Genel Müdürlüğün bağlı olduğu **Bakan Yardımcısıdır**; programı onaylayan ise **Bakandır**.

Kontrol yeri sırası: önce kişilere ait yerler → mümkün değilse yerleşik olduğu yerde **gümrük idaresi** → yoksa **başka bir resmî daire**; birden çok şubeli şirkette **şirket merkezi**.

Önceden tebligat kontrolün amacını tehlikeye düşürecekse yapılmaz (bilgi mahallinde verilir); **nihai görüşme** değişiklik yoksa veya kişi talep etmezse yapılmayabilir; **yazılı bildirim** önemli tespit yoksa yapılmayabilir.